



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO AGRARIO

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		01-09-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJA-0893	4	3	9	12	8		
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			
TJA-0543	Derecho Agrario						
TJT-0442	Derecho Agrario						

PRESENTACION

La naturaleza de la presente unidad curricular está orientada a que el estudiante conozca sobre la rama del derecho agrario, su evolución histórica y teorías agrarias tanto nacionales como su vinculación con aspectos internacionales, contribuyendo con el fortalecimiento de competencias básicas que orientan las características individuales de los estudiantes hacia aquellas cualidades requeridas para cumplir con las diferencias funcionales y tareas profesionales del abogado.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Comprender la actividad agraria nacional e internacional como base para el desarrollo rural de la nación con vistas a tratados internacionales, para garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria desde la óptica de un desarrollo sustentable, identificando sus elementos y efectos para comprender su función social.

COMPETENCIAS PREVIAS

Posee capacidad de análisis, comprensión y síntesis. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Emplea las tecnologías de información y comunicación para la búsqueda de soluciones a problemáticas relacionadas con el área de conocimiento. Trabaja en equipo respetando las ideas de los demás para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Derecho civil personas, actos y procedimientos administrativos.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Nociones históricas del derecho agrario en Venezuela y el mundo	Derecho Agrario: Evolución histórica; Evolución del Derecho Agrario en Venezuela. Nociones Fundamentales del Derecho Agrario; Concepto, importancia; objeto, el Sujeto, Fuentes, Principios de Derecho Agrario. Nacimiento del Derecho Agrario contemporáneo. Teorías del Derecho Agrario: la Escuela Clásica de Giangastone Bolla y la Escuela Moderna de Antonio Carroza. Teoría autonómica, teoría de la especialidad, teoría de la agrariedad. Relación del derecho agrario con las otras disciplinas jurídicas. Características del moderno Derecho Agrario Latinoamericano. La propiedad: Antecedentes de la propiedad desde la conquista española hasta la actualidad; Las Tierras Realengas; Ley sobre Averiguación de Tierras Baldías, su Deslinde, Mensura, Justiprecio y Enajenación de 1848. Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1936. La propiedad territorial civil y la propiedad agraria, función social de la propiedad; Derecho de propiedad privada sobre tierras rurales en Venezuela, las tierras baldías históricamente consideradas como bienes del dominio privado del estado; Reparticiones y Traspasos de Tierras Públicas; Comienzo y Evolución de la República y Traspasos de Tierras. Consideraciones de Derecho del Documento de Propiedad Registrado y La Cadena Titulativa; La Posesión: En sentido general, La Tenencia de la Tierra, La Posesión Civil y la Posesión Agraria. Diferencia entre la propiedad y posesión. La Posesión Violenta y la Invasión (Delito). La propiedad en la ley de reforma agraria (1961). El latifundismo como factor histórico y forma de propiedad de tierras, el concepto de latifundismo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y en la ley de tierras y desarrollo agrario.
Unidad II	CONTENIDOS
La reforma agraria en Venezuela	La reforma agraria en américa latina y el caribe. La Reforma Agraria Venezolana de 1960. Objeto y Generalidades de la Ley de Reforma Agraria. La propiedad en la ley de reforma agraria. Tierras de las entidades públicas, La función social de la propiedad, petición de tierras mediante solicitud y denuncia; dotación y régimen de las dotaciones, revocación o extinción de las dotaciones. Aspectos fundamentales de la constitución de 1999 relacionados al agro. Aspectos legales de la constitución de 1999 relacionados al agro. Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y sus reformas. objeto, afectación de tierras con vocación agrícola. Régimen establecido para las tierras y tipos de propiedad, principios de la ley de tierras y desarrollo agrario, objeto de la ley. Instituto Nacional de tierras como ente administrativo del Estado. Registro nacional de tierras con vocación agrícola. Tierras pertenecientes al Instituto Nacional de tierras: Tierras ociosas, tierras baldías, tierras productivas y diferencias con terrenos ejidos pertenecientes a la municipalidad, las cartas agrarias y los efectos de los actos administrativos del I.N.T.I. La Administración Pública Agraria. Principales Órganos Administrativos Agrarios. El Acto Administrativo Agrario. Ley orgánica de la administración pública: afectación e importancia de la norma según los entes agrarios. Principio de legalidad, garantía de los entes agrarios ante la solicitud de los particulares, responsabilidad de los funcionarios representantes de los entes agrarios ante la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Unidad III	CONTENIDOS
El procedimiento administrativo agrario	Actos y Procedimientos Administrativos Especiales: Procedimiento Administrativo de Declaración de Tierras Ociosas o de uso no Conforme. La expropiación agraria. Procedimiento administrativo y procedimiento contencioso. Procedimiento administrativo de certificación de finca mejorable, solicitud, requisitos legales, forma de estudios técnicos, acto administrativo, validez del acto. Procedimiento administrativo de certificación de finca productiva, solicitud, recaudos, estudios técnicos, importancia del requisito de actividad agrícola, reinicio del procedimiento de certificación de finca mejorable. Procedimiento administrativo de adjudicación de tierras, formas de solicitud, recaudos. Efectos del usufructo, compromiso de trabajar la tierra. Acto administrativo de adjudicación. Procedimiento administrativo de rescate de tierras inicio del procedimiento y oposición al mismo, informes, medidas cautelares, acto administrativo de rescate. Rescate autónomo de tierras, rescate extraordinario, rescate de tierras de particulares. Recursos administrativos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos contra los actos administrativos especiales del Instituto Nacional de Tierras. Agotamiento de la Vía administrativa, objeto y función.
Unidad IV	CONTENIDOS
La jurisdicción agraria	La soberanía agroalimentaria como objetivo estratégico del Estado en las legislaciones de Venezuela y América latina. La seguridad alimentaria según la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura-FAO. Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008) Bases Legales. El principio de la Seguridad Agroalimentaria contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y en la Ley de tierras y desarrollo agrario (2010), La Jurisdicción Especial Agraria: El Contencioso Administrativo Agrario. Organización Judicial: Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales señalados en la Ley. El Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y de las demandas contra los Entes Estatales Agrarios: Tribunales, Primera Instancia. Principios del Derecho Procesal Agrario según la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Competencia de la jurisdicción ordinaria agraria. La demanda y su contestación, las cuestiones previas y su tramitación en el procedimiento contencioso agrario, relación con el derecho procesal civil. Formas para la interposición de la demanda. La audiencia preliminar, características y predominio de la oralidad. Las medidas cautelares. Los Medios Alternos en la solución de conflicto (MARC) en la legislación agraria de Venezuela y otros países. Procedimiento de mediación y conciliación agraria. Audiencia oral probatoria, sentido contradictorio y control de la prueba. Intermediación del juez agrario y protagonismo del mismo. La sentencia del procedimiento agrario, lapsos para la publicación de la sentencia. La apelación agraria, procedimiento en segunda instancia. Requisitos para anunciar casación agraria. Tramitación del procedimiento de casación. Requisitos de actuación del defensor privado, formas de tramitación por ante El Tribunal Supremo de Justicia. Defensoría Pública Especial Agraria.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Nociones históricas del derecho agrario en Venezuela y el mundo	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Comprende la evolución histórica del derecho agrario, como instrumento creado para la defensa de las tierras del estado.	Asimila el derecho agrario, su evolución y las teorías que le son aplicables, para defender las tierras del estado en el ejercicio profesional. Conecta el origen del derecho agrario como base para el desarrollo rural de la nación, con la finalidad de ejercer esta rama como profesional del derecho. Estima la diferencia entre propiedad y posesión para abordar ambas desde el ámbito agrario e intervenir empleando los instrumentos jurídicos correspondientes.
UNIDAD II: La reforma agraria en Venezuela	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja la reforma agraria en América latina y el Caribe, como base para el desarrollo rural de la nación y delimitación de tierra en el campo profesional.	Comprende la reforma agraria y los institutos públicos que la regulan, como fuente para la protección del ganadero en el campo profesional. Vincula los elementos de la propiedad agraria, y los diversos tipos de posesión de las tierras, contemplados tanto en la legislación nacional como internacional para la resolución de casos en el ejercicio profesional. Valora los principales órganos administrativos agrarios y sus funciones, con la intención de realizar los procedimientos correspondientes.
UNIDAD III: El procedimiento administrativo agrario	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los procedimientos administrativos agrarios, la afectación de uso y expropiación para aplicarlos en la protección de los derechos del trabajador agrícola contemplados en la ley de tierras. Reconoce los procesos administrativos como instrumentos esenciales para el saneamiento de la propiedad.	Desarrolla los procesos administrativos y jurisdiccionales en materia de derecho agrario como parte del desarrollo profesional en la jurisdicción agraria. Aprecia la importancia de la ley de tierras y la afectación de uso, expropiación y otros procedimientos administrativos para la defensa de las condiciones agrícolas de la nación.
UNIDAD IV: La jurisdicción agraria	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Establece la soberanía agroalimentaria para trabajarla como objetivo estratégico del Estado en las legislaciones de Venezuela y América latina en el ámbito laboral.	Comprende los procedimientos agrarios judiciales, al objeto de llevarlos a cabo garantizando el derecho de propiedad. Relaciona los procedimientos agrarios judiciales con los medios alternos en la solución de conflicto para ofrecer diversas alternativas a las personas involucradas. Asume los procedimientos judiciales y los MARC como medios reguladores para la soberanía agroalimentaria y el productor agrícola en el ámbito laboral.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Debate. ABP. ABpro. Foro. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate. Preguntas activadoras. Socializaciones. Lluvia de ideas.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Cuestionarios. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Acosta, J. (2012) Manual de Derecho Agrario. Caracas. Edición y publicación Fundación gaceta Forense.

Arguello, I. (2009) Ejercicio de las pretensiones agrarias referidas a la propiedad y la posesión. Caracas Universidad Central de Venezuela.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Diccionario Jurídico Elemental. G Cabanellas. Torres Edición 2006 Duque, R. (1985). Derecho Agrario. Caracas: Alva

Duque, R.(s/f). Instituciones. Caracas.

Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara. (s/f).

Jesús, R (2012) Manual de Derecho Agrario. Fundación Gaceta Forense.

Jiménez P. (2013) Comentarios a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Barquisimeto-Lara, Jurídicas Rincón.

Ley de Tierras Barquisimeto. Ley de Tierras y desarrollo Agrario. (2010)

Núñez, E.(s/f). El Nuevo Proceso Agrario Venezolano. Caracas. Código Procesal Civil.

Núñez, E. (s/f). Derecho Agrario. Caracas.

Núñez, E.(s/f). Derecho Agrarios Contencioso Sustantivo y Procesal. Caracas

Rodríguez, O (2010) jurisdicción y procedimientos en materia agraria, procedimiento oral y sentencia definitiva Caracas. Venturini, Alí. (1982). Derecho Agrario Venezolano. Caracas.